# RETIRADA DE PRODUCTOS DEL MERCADO

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: | Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 02/06/2025 con un certificado | Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 02/06/2025 | Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 02/06/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios |
| Fecha: | | | |

| | |
|---|---|
| Valido hasta: | 02/06/2028 |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 14/02/2024 | N/A |
| 02 | Se incluye la descripción detallada de la realización del bloqueo/inhabilitación del software en caso de necesidad | 20/08/2024 | PNT-008.01 |
| 03 | Cambio en los departamentos de Spika | 02/06/2025 | PNT-008.02 |

# Contenido

1. Objetivo ..... 4
2. Alcance ..... 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados ..... 4
4. Definiciones y Acrónimos ..... 5
5. Procedimiento ..... 5
5.1. Alcance del proceso de retirada ..... 5
5.2. Tipos de retirada ..... 6
5.2.1. Retirada urgente ..... 6
5.2.2. Retirada no urgente ..... 6
5.3. Aviso a las autoridades sanitarias ..... 6
5.4. Información necesaria para enviar el aviso ..... 7
5.5. Bloqueo de producto ..... 7
5.6. Informe de retirada/inhabilitación y eficacia de la misma ..... 8
5.7. Simulacro ..... 9
6. Distribución del Procedimiento ..... 9
7. Documentación relacionada ..... 9
8. Formación ..... 10

## 1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir las actividades a realizar para retirar un producto del mercado por parte de Spika Tech, adelante SPIKA, de forma rápida y eficiente. Todo ello si existen pruebas reales de que el producto pueden constituir un peligro para la seguridad de los clientes.

## 2. Alcance

El alcance del procedimiento es a todos los productos fabricados por SPIKA.

## 3. Responsabilidades y Departamentos afectados

- La Dirección y el Técnico Responsable son los responsables de decidir si se llevan a cabo los procesos de retirada.
- El Técnico Responsable es responsable de:
  - Comunicarse con las autoridades
  - Notificar a la parte de distribución el bloqueo/inmovilización/inactivación/ cancelación de acceso, etc..., según el caso, de los productos afectados
  - Hacer seguimiento y evolución del proceso de recuperación del mercado.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica | |
|---|---|---|
| | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

## 4. Definiciones y Acrónimos

- AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Medicamentos.
- N/A: no aplica

## 5. Procedimiento

Todas las alertas de seguridad recibidas que puedan tener un impacto perjudicial tras el uso de los productos de SPIKA deben ser evaluadas por la Dirección y el Técnico Responsable. Adicionalmente, pueden recibirse notificaciones de reclamaciones que puedan escalarse mediante este procedimiento.

Si la decisión final da lugar a que el producto sea bloqueado, retirado del mercado, inavilitado para su acceso, desactivado, etc..., según el caso, se realizará como se indica en este procedimiento.

### 5.1. Alcance del proceso de retirada

Una vez que se ha tomado la decisión de retirar del mercado y/o inhabilitar un producto, según el caso, las acciones deben ser rápidas y eficaces, a fin de evitar la propagación del riesgo para la salud y protección de los clientes y reducir en la medida de lo posible las consecuencias que puedan producirse.

Las retiradas pueden deberse a:

- Una reclamación o defecto de calidad detectados dentro de la empresa

- Una reclamación externa por un defecto de calidad (ver PNT-007 Gestión de Reclamaciones)
- Requisito de las autoridades sanitarias correspondientes.

## 5.2. Tipos de retirada

### 5.2.1. Retirada urgente

Cuando existe una probabilidad razonable de que el uso del producto pueda causar daños irreparables a la salud de las personas.

En este caso, el objetivo principal es recoger y/o inhabilitar TODOS los productos que han salido de a uso, incluidos los que pueden haber sido enviados al público, utilizando todas las medidas necesarias, incluida la publicidad en los medios de comunicación si es necesario.

### 5.2.2. Retirada no urgente

Una situación en la que el uso del producto puede causar efectos adversos temporales para la salud que son reversibles y donde la probabilidad de efectos irreversibles es remota.

En este caso el objetivo fundamental es el bloqueo y/o inhabilitación inmediata de todos los elementos de sus destinos. Los medios de comunicación no se utilizarán excepto en casos específicos de alto riesgo.

## 5.3. Aviso a las autoridades sanitarias

Una vez tomada la decisión de retirar y/o inhabilitar un producto o lote del mercado, es obligatorio informar inmediatamente a las Autoridades sanitarias.

La AEMPS u otras entidades sanitarias delegadas a SPIKA se notificarán por correo electrónico y se utilizará la información proporcionada para evaluar los posibles riesgos, siendo el Técnico Responsable el encargado de hacer estas comunicaciones.

## 5.4. Información necesaria para enviar el aviso

Después de la decisión de retirar un producto de productos del mercado, será necesario recopilar una serie de información que se enviará a las Autoridades sanitarias, que generalmente serán las siguientes:

- Datos por lotes de producto (si es un producto físico)
- Nº de lote de producto (si es un producto físico) o versión del mismo (si es un producto software)
- Motivo de la decisión
- Evaluación del riesgo
- Datos de producción, que incluye:
  - Número de unidades totales producidas (si es un producto físico) o número de licencias vendidad (si es un producto software)
  - Lista de clientes suministrados
  - Nombre de los clientes y datos de contacto: teléfono, email, dirección postal, etc…
  - Fecha de distribución/activación de licencia de uso
  - Albaranes o documentación relacionada con las entregas/activaciones de licencia.

## 5.5. Bloqueo de producto

Podrá realizar el bloqueo/inhabilitación total o parcial de productos hasta resolución de la investigación abierta por la reclamación o defecto notificado. El bloqueo/inhabilitación parcial debe estar justificado o si ha sido posible acotar el defecto. También pudieran realizarse bloqueos/inhabilitaciones preventivas que se levantarán en caso de descartar el defecto. A continuación se detalla el proceso de bloqueo/inahibilitación del software que se realizará en remoto en caso de necesidad:

- Paso 1: sabiendo la versión del software a bloquear/inhabilitar, el personal de IT de Spika accederá a la base de datos de la aplicación, donde se almacenan todas las versiones disponibles del software.

- Paso 2: una vez en la base de datos y habiendo identificado la versión a bloquear/inhabilitar, se procederá a su deshabilitación cambiando los parámetros de acceso que se consultan cada vez que se inicia el software.
- Paso 3: tras modificar estos parámetros, la versión del software quedará bloqueada/inhabilitada, impidiendo al usuario acceder a dicha versión.
- Paso 4: una vez bloqueada/inhabilitada, el personal de Spika comprobará que el usuario no puede utilizar la versión del software mediante la ejecución de pruebas de acceso, dando así por concluido el proceso de bloqueo remoto del software.

## 5.6. Informe de retirada/inhabilitación y eficacia de la misma

Junto con la documentación generada por la reclamación se debe generar un informe donde se recoja toda la trazabilidad de las unidades recuperadas/inhabilitadas.

En este informe se debe incluir como mínimo:

- Número de unidades distribuidas (si es un producto físico) o versiones afectadas (si es un producto software)
- Número de unidades afectadas (si es un producto físico) o versión afectada (si es un producto software)
- Número de unidades recuperadas/versiones inhabilitadas, en caso de discrepancia con las cantidades totales debe explicarse y evaluar el riesgo
- Riesgo final de la retirada/inhabilitación
- Clientes totales
- Clientes contactados
- Nº de lote/versión
- Producto afectado

En el informe se debe incluir una conclusión de si la retirada/inhabilitación se ha considerado eficaz o no para ello además de la reconciliación final de unidades/versiones se debe evaluar si se ha podido contactar con todos los clientes para ser informados y que se hayan llevado a cabo las medidas adecuadas para proceder con la retirada/inhabilitación.

## 5.7. Simulacro

Si no se ha producido ninguna retirada/inhabilitación en el transcurso de un año natural, se realizará un simulacro por el personal de SPIKA, con el fin de comprobar la eficacia de la implantación de este procedimiento y los métodos de comunicación con los clientes.

# 6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
|---|---|
| 1 | Archivo |

# 7. Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
|---|---|
| N/A | Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 |
| N/A | Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo |
| MQ-01 | Manual de Calidad |
| PNT-006 | Gestion de Reclamaciones |

## 8. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
|---|---|
| ☒ | **Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | **Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |